

PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TLD EUROPE

La société TLD EUROPE, représentée par Monsieur Patrick MOROUX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, a instauré le présent plan d'épargne d'entreprise le 29 juin 2001.

OBJET

Article 1 - Définition

Le présent plan d'épargne d'entreprise, établi en application des articles L 443-1 à L 443-9 du Code du Travail, est destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de se constituer, avec l'aide de l'entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières.

BENEFICIAIRES

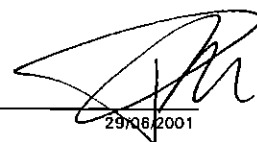
Article 2 - participants

Tout salarié de l'entreprise comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'exercice peut adhérer au plan d'épargne d'entreprise.

Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite et ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent continuer à y effectuer des versements, à condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs depuis la cessation de leur contrat de travail. Ils ne pourront pas bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise.

Article 3 - Adhésion

L'adhésion du salarié à ce plan résulte du seul fait des versements qu'il effectue volontairement.



VERSEMENTS AU PLAN

Article 4 - Ressources

Le financement du plan d'épargne d'entreprise est assuré au moyen des ressources suivantes :

- Les versements volontaires, facultatifs des salariés,
- Les versements de tout ou partie des primes d'intéressement,
- Les versements de la participation aux résultats de l'entreprise,
- Les versements complémentaires éventuels de l'entreprise appelés "abondement".

Article 5 - Versements des salariés

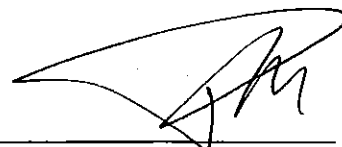
Chaque participant peut librement verser au plan d'épargne soit régulièrement par retenue sur salaire effectuée par le service du personnel, soit occasionnellement par chèque à l'ordre de OFIVM adressé à GESTEPARGNE, soit directement, soit par l'intermédiaire du service du personnel.

Le maximum annuel des versements (*y compris la prime d'intéressement versée au plan, mais hors participation et hors sommes transférées depuis un autre P.E.E.*) ne peut dépasser, conformément à la loi, le quart de la rémunération annuelle brute du salarié au titre de l'année précédente.

Article 6 - Versements de l'entreprise

L'entreprise prend à sa charge :

- les frais de gestion administrative des droits des salariés dans le plan d'épargne d'entreprise.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration d'un délai d'un an après le déblocage des derniers droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés. leur règlement s'effectuera directement par vente des parts détenues par les porteurs de parts concernés.
- les frais d'investissement de l'épargne des salariés.
- les versements complémentaires appelés abondements, versés directement par l'entreprise et dont les règles sont fixées chaque année par avenant.
Cet abondement, librement décidé par l'entreprise, ne peut excéder annuellement pour chaque bénéficiaire ni le triple de ses versements volontaires, ni une somme de 15.000 F.



Article 7 – Modalités de versement

Les versements des salariés et de l'employeur par chèque à l'ordre de OFIVM sont à adresser à GESTEPARGNE dans un délai de quinze jours à compter du jour de versement du salarié ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise.

EMPLOI DES SOMMES

Article 8 – Gestion des fonds

La totalité des sommes versées au plan est investie au gré de chaque salarié, dans l'un des fonds communs de placement gérés par GESTEPARGNE et dont le règlement et la notice d'information est annexé au présent accord :

- GESTEPARGNE LAGON,
- GESTEPARGNE-MEDITERRANEE,
- GESTEPARGNE-LONGITUDE,
- GESTEPARGNE-CAP HORN,
- DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE

A défaut d'indication, les versements des salariés seront investis dans le fonds commun *GESTEPARGNE-MEDITERRANEE*.

La notice d'information de chaque fonds commun de placement sera remise à tous les salariés avant souscription.

Le panachage entre plusieurs fonds communs, de même que le transfert de l'épargne d'un fonds commun à l'autre sont possibles. Cet arbitrage ne modifie pas la durée de blocage de l'épargne.

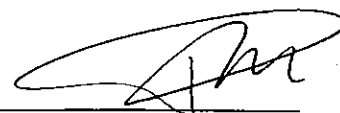
Les revenus et produits des avoirs compris dans le fonds sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'Administration par les soins du dépositaire.

Les fonds communs sont placés sous le contrôle d'un conseil de surveillance composé de deux représentants de chaque société adhérente. Un membre élu par le personnel représente les salariés et un membre désigné par la direction de l'entreprise représente l'entreprise au conseil de surveillance de chacun de ces fonds.

Article 9 – Investissement des versements

Les versements dans les fonds communs de placement se faisant sur la valeur liquidative calculée deux fois par mois, sur les cours de Bourse du 15 et du dernier jour de Bourse de chaque mois, l'Employeur devra effectuer les versements au plus tard le 10 ou le 25 de chaque mois.

Le versement du salarié est accompagné d'un bordereau de souscription. Le gérant ou le dépositaire informe chaque salarié du nombre de parts lui revenant.



Article 10 - Information

Les membres du Comité Central d'Entreprise ont été consultés sur le projet de règlement du plan le 07 juin 2001.

Le règlement sera remis à tous les membres du personnel de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché.

Chaque versement ou rachat donne lieu à une attestation indiquant le nombre de parts de fonds communs de placement détenues, leur valeur liquidative et leur date de disponibilité.

Si aucune opération n'a été effectuée dans l'année, le gérant ou le dépositaire communique aux salariés une fiche individuelle indiquant pour chaque participant le nombre de parts de fonds qui lui sont affectées à la fin de l'exercice, et les dates de disponibilité de ses droits.

INDISPONIBILITE ET PAIEMENT

Article 11 - Délai de blocage

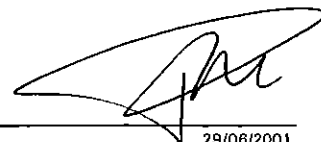
Les sommes provenant de versements volontaires du salarié sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans, courant à compter du 1er jour du 7ème mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

Les salariés bénéficiaires ou leurs ayants droit et eux seuls peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.

Article 12 - Cas de déblocage anticipé

Les participants ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants :

- Cessation du contrat de travail,
- Mariage du bénéficiaire,
- Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale,
- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint,
- Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant,
- Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant,



- Création ou reprise, par l'intéressé ou son conjoint d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du Code Général des Impôts, ou l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée,
- Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitat, sous réserve pour l'agrandissement de l'existence d'un permis de construire,
- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation.

Article 13 - Paiement

L'épargne devenue disponible du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant ou de ses ayants droit :

- soit être laissée dans le plan d'épargne d'entreprise,
- soit être remboursée en totalité ou en partie par paiement du produit du rachat des parts par le fonds.

Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent être adressés par écrit au service du personnel, avec l'indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé.

Les demandes transmises à GESTEPARGNE au plus tard le 10 ou le 25 de chaque mois, sont exécutées à partir de la date de calcul de la valeur liquidative qui suit leur réception. Un chèque est adressé au bénéficiaire dans les quinze jours qui suivent le rachat.

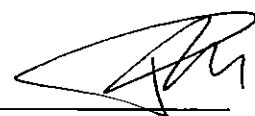
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 – Salariés ayant quitté l'entreprise

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, celle-ci s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.

Le salarié ayant quitté l'entreprise est averti par cette dernière du déblocage de ses parts, qui lui remet un état récapitulatif (le livret d'épargne salariale). S'il ne peut être joints à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par la société de gestion jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

Au terme de la prescription trentenaire, la société de gestion procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve des retraites (article L 135-6).



Article 15 - Durée du plan

Le présent plan d'épargne d'entreprise, applicable pour la première fois à l'exercice 2001, est établi pour une durée indéterminée. Il peut être modifié ou supprimé par la direction sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. En cas de suppression, les sommes déjà versées seront normalement gérées jusqu'à leur date de disponibilité.

Article 16 - Cadre juridique et fiscal

Le présent règlement est soumis aux articles L 443-1 et suivants du Code du Travail et des textes subséquents.

Conformément à l'Article L443-8, les sommes versées au titre de l'abondement peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

Fait à Montlouis-sur-Loire, le 29 juin 2001

Pour l'entreprise TLD EUROPE,

Monsieur Patrick MOROUX,
Directeur Administratif et Financier

